



**ACCORDO DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO  
PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE INVALSI  
ANNO 2021**

Il giorno 7 del mese di **dicembre** dell'anno **2023** le delegazioni composte da:

| Per INVALSI           |                   | Presente/Via Zoom |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| IL PRESIDENTE         | Roberto Ricci     | Presente          |  |
| IL DIRETTORE GENERALE | Cinzia Santarelli | Presente          |  |

| Per le OO.SS.       |                                 | Presente/Via Zoom |   |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| FLC CGIL            | Fabrizio Stocchi                | Presente          | - |
| CISL SCUOLA         | Alessandro Borsella             | Presente          | - |
| FED. UIL SCUOLA RUA | Marco Di Luigi - Angela Litteri | Presente          | - |
| ANP                 | Flavio Filini – Antonio Palcich | Presente          | - |
| DIRIGENTI SCUOLA    | Simonetta Zuccaccia             | Presente          | - |
| SNALS CONFSAL       | Franco De Marchi                | Presente          | - |

si sono incontrate per la definizione dell'ipotesi del contratto collettivo nazionale integrativo sulla ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente INVALSI.

**IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NAZIONALE DI ENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 30.03.2001 n.165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 19 recante disposizioni in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

**VISTO** il CCNL di lavoro 05/03/2008 personale dell’area VII (dirigenza delle università e degli enti di sperimentazione e ricerca), per il quadriennio normativo 2002-2005 ed i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005;

**VISTO**, in particolare l’articolo 62 del predetto CCNL 05.03.2008, I° biennio economico, che disciplina il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia;

**VISTO** il CCNL 28/07/2010 personale dell’Area VII (dirigenza delle università e degli enti di sperimentazione e ricerca), per il quadriennio normativo 2006-2009 ed i bienni economici 2006/2007 e 2008/2009; **VISTI**, in particolare, l’art.22 del predetto CCNL 28/07/2010, I° biennio economico, e l’art.7 del medesimo CCNL, II°



biennio economico, che stabiliscono gli incrementi del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia;

**VISTI**, in particolare, gli artt. 25 e 26 del CCNL 28/07/2010, I° biennio economico, che disciplinano la retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia;

**VISTO** l'art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

**VISTO** l'art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135 recante "adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione", in vigore dal 13 febbraio 2019;

**VISTA** in particolare la lett. a) dell'art. 11, secondo cui il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.lgs. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.lgs. 165/2001;

**VISTO** l'articolo 3 comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 che stabilisce che "I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità";

**VISTO** l'articolo 1 comma 604 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che stabilisce che al fine di dare attuazione al suddetto articolo 3, comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021 dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari del 2018 da determinare con le modalità previste dal medesimo articolo 1, comma 604 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);

**TENUTO CONTO** che ad oggi non sono noti i criteri per procedere all'eventuale incremento del Fondo in attuazione del succitato articolo 1 comma 604 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

**VISTO** il CCNL dell'8 luglio 2019 relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018;

**VISTO** in particolare l'art.7, comma 1, lett. da b) ad e) che individuano le materie oggetto di contrattazione integrativa;

**VISTO** altresì il comma 2 dell'art.47 che stabilisce l'incremento del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali di Enti di ricerca;

**VISTO** l'art.48 commi 3 e 4 relativamente alla determinazione della retribuzione di risultato;

**VISTO** infine l'art. 50 in materia di differenziazione della retribuzione di risultato;



**RITENUTO** necessario procedere alla stipula dell' ipotesi di contratto integrativo relativo alla consistenza delle risorse relative al trattamento accessorio per il personale dell'Area Istruzione e Ricerca, destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2021 e ai criteri di utilizzo dello stesso,

**PREMESSO CHE:**

1. in data 13 ottobre 2010 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo, relativo al quadriennio normativo 2006/2009, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio della dirigenza amministrativa dell'INVALSI;
2. in data 8 luglio 2019 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area istruzione e ricerca triennio 2016-2018;
3. in data 29 marzo 2021 sono stati sottoscritti i contratti collettivi integrativi, relativo al sessennio 2010/2015, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio della dirigenza amministrativa dell'INVALSI;
4. in data 29 marzo 2021 sono stati sottoscritti i contratti collettivi integrativi, relativo al triennio normativo 2016/2018, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio della dirigenza amministrativa dell'INVALSI;
5. in data 7 ottobre 2021 sono stati sottoscritti i contratti collettivi integrativi, relativo al biennio normativo 2019/2020, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio della dirigenza amministrativa dell'INVALSI;
6. in data 30 novembre 2022 con Delibera n.87/2022 è stato costituito il fondo per il finanziamento della contrattazione collettiva integrativa destinata la personale dipendente dirigente dell'INVALSI dell'anno 2021;
7. in data 27 gennaio 2023 il Collegio dei Revisori dei Conti INVALSI, con verbale n.1/2023 ha certificato la costituzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione collettiva integrativa destinata al personale dipendente dirigente dell'INVALSI, anno 2021;
8. in data 14 novembre 2023, le parti si sono riunite per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa destinata al personale dirigenti - anno 2021;
9. in data 30 novembre 2023, il Collegio dei Revisori dei conti, con verbale n.14/2023, ha espresso parere favorevole alla destinazione delle risorse per il trattamento accessorio dirigenti anno 2021;
10. in data odierna le parti si sono riunite per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa destinata al personale dirigenti - anno 2021;

A tale fine le parti, come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue

**LE PARTI CONVENGONO**

**SEZIONE I**

**FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO  
DEI DIRIGENTI DI II^ FASCIA**

1. Le parti prendono atto che il fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dirigente dell'INVALSI, è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in applicazione dell'art. 47, comma 2 del CCNL 8/07/2019 Dirigenti Area dell'Istruzione e della Ricerca, in complessivi €50.856,81.



## SEZIONE II

### FUNZIONI DIRIGENZIALI AI FINI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

2. La funzione dirigenziale cui è correlato il trattamento economico di posizione è determinata da responsabilità riferite a direzione di strutture e uffici di elevata complessità e/o implicanti il coordinamento di distinte e complesse tipologie di attività nonché alla conduzione di unità organizzative e alla responsabilità di specifici progetti, sia a prestazioni di supporto specialistico nell'ambito di strutture, caratterizzate da ampia autonomia gestionale ed implicanti l'impiego di risorse umane, economiche e strumentali.

#### Anno 2021

|                                       | <b>Posizione<br/>fissa</b> | <b>Posizione<br/>variabile</b> | <b>Totale posizione</b> | <b>Risultato</b> |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <i>Importi fino al<br/>31.12.2017</i> | € 12.155,61                | € 28.843,34                    | € 40.998,95             | € 8.278,74       |
| <i>Incremento CCNL</i>                | € 409,50                   | € 0,00                         | € 409,50                | € 1.169,62       |
| <i>Importi dal 1.1.2018</i>           | € 12.565,11                | € 28.843,34                    | € 41.408,45             | € 9.448,36       |

La consistenza del fondo anno 2021 è determinata dal numero di posizioni dirigenziali in dotazione organica dell'ente che è pari a 1.

3. L'indennità di risultato viene prevista nella percentuale non inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita ai sensi dell'art.25 del CCNL Area VII biennio economico 2006-2007.

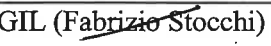
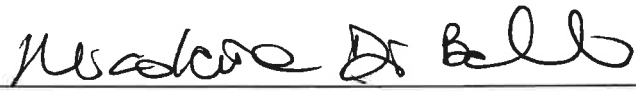
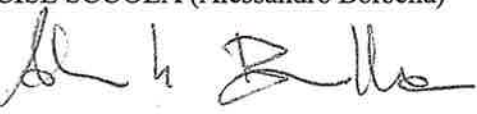
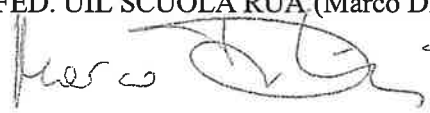
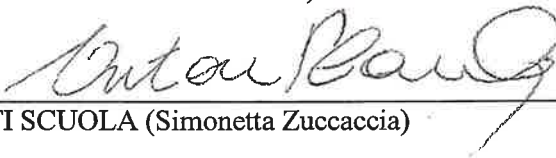
## SEZIONE III

### INCARICHI AGGIUNTIVI, SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE, ESERCIZIO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI GENERALI

4. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'Istituto o su designazione dello stesso, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Istituto per confluire nel Fondo di cui alla Sezione I.  
Il conferimento di detti incarichi avviene secondo i principi di cui all'art. 26, comma 4, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002/2005.
5. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono gli incarichi di cui al precedente punto, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 60% dell'importo disponibile, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.
6. Nell'ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conversazione del posto, la reggenza dell'ufficio attribuita ad interim ad altro dirigente amministrativo di II<sup>a</sup> Fascia dell'Istituto viene remunerata, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un importo corrispondente al 20% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto dal dirigente sostituito.



7. Ai dirigenti di II fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell'incarico, la retribuzione stabilita per i dirigenti di I fascia con riferimento al trattamento economico fisso (stipendio tabellare e retribuzione di posizione parte fissa). Il disposto di cui al presente punto non è cumulabile con quanto previsto dal punto precedente.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INVALSI</b>                  | IL PRESIDENTE (Roberto Ricci)<br>                                                                                                     |
|                                 | IL DIRETTORE GENERALE (Cinzia Santarelli)<br>                                                                                         |
| <b>Organizzazioni Sindacali</b> | FLC CGIL (Fabrizio Stocchi)  NICOLETTA DI BELLO<br> |
|                                 | CISL SCUOLA (Alessandro Borsella)<br>                                                                                               |
|                                 | FED. UIL SCUOLA RUA (Marco Di Luigi – Angela Litteri)<br>                                                                            |
|                                 | ANP (Flavio Filini – Antonio Palcich)<br>                                                                                           |
|                                 | DIRIGENTI SCUOLA (Simonetta Zuccaccia)                                                                                                                                                                                  |
|                                 | SNALS CONFSAL (Franco De Marchi)                                                                                                                                                                                        |



